

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1503/2531	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	นางจรินทร์ พุ่มพวงหรือชื่อนาง	จำเลย
	นางจรินทร์ พุ่มพวงหรือชื่อนาง	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 264, 265, 268 ซึ่งเป็นความผิดกระทงเดียวให้ลงโทษตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 268 จำคุก 3 ปี จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คง
จำคุก 1 ปี 6 เดือนของกลางริบ

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (สำนวนธุรการ อันดับ 10 แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์โดยตีราคาประกัน
60,000 บาท (สำนวนธุรการ อันดับ 3 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 218 และจำเลยยังมิได้ฎีกามา ไม่สมควรอนุญาตให้
ปล่อยชั่วคราวในระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 218 และจำเลยยังมิได้ฎีกามา ไม่สมควรอนุญาตให้
ปล่อยชั่วคราวในระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>